

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 17 26PM 2:08
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1064

INFORME POSITIVO

1 de Septiembre
de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1064, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas al entirillado que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1064 (en adelante, P. de la C. 1064), según presentado, tiene como propósito "enmendar los Artículos 1-104 y 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir en la definición de "Servidores Públicos de Alto Riesgo", a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico; para disponer que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de vida y treinta (30) años de servicio; extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

A. "SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO", LEY NÚM. 447 DE 15 DE MAYO DE 1951, SEGÚN ENMENDADA.

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, crea cuatro planes de beneficios definidos. No obstante, resulta pertinente aclarar que el marco vigente de los sistemas de retiro administrados por la Junta de Retiro responde a una

estructura más compleja. Esto se debe al producto de múltiples reformas legislativas adoptadas durante las pasadas décadas en respuesta al deterioro actuarial y fiscal de dichos sistemas.

La Junta de Retiro tiene a su cargo el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, el cual administra dos grandes categorías de planes de pensión: planes de beneficios definidos y planes de contribución definida. El plan de beneficios definidos se subdivide, a su vez, en dos estructuras principales: (a) el establecido bajo la Ley Núm. 447, aplicable a los participantes que comenzaron a cotizar antes del 1 de abril de 1990; y (b) el establecido bajo la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, según enmendada, aplicable a los participantes que comenzaron a cotizar después del 1 de abril de 1990 y antes del 31 de diciembre de 1999.

Por otro lado, el plan de contribución definida, conocido como la Reforma 2000, está regido por la Ley 305-1999, según enmendada, y cubre a los empleados públicos que comenzaron a cotizar a partir del 1 de enero de 2000. Posteriormente, mediante la Ley 3-2013, según enmendada, se implantó un Programa Híbrido de Contribución Definida, mediante el cual todos los participantes del Sistema fueron transferidos a una estructura de cuentas individuales, congelándose los beneficios definidos acumulados hasta ese momento.

El objetivo principal de estas reformas fue reducir el déficit actuarial del Sistema de Retiro y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. No obstante, ante la persistencia de retos fiscales, el 23 de agosto de 2017 se aprobó la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como la *Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para Nuestros Servidores Públicos*. Esta legislación reformó de manera integral los sistemas de retiro, alineándolos con la realidad económica y fiscal de Puerto Rico y con las disposiciones del Plan Fiscal certificado conforme a la Ley federal PROMESA.

La Ley 106-2017 estableció, entre otros aspectos, un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas estructurado como un fideicomiso con cuentas individuales separadas, nutridas por aportaciones obligatorias de los servidores públicos, y dispuso que el Fondo General asumiera, bajo el modelo de *pay as you go*, aquellas obligaciones que los sistemas no pudieran cumplir. A partir de su vigencia, todo participante aporta de forma obligatoria un mínimo del ocho punto cinco por ciento (8.5%) de su retribución mensual a su cuenta individual, hasta el tope dispuesto por el Código de Rentas Internas.

De igual forma, la Junta de Retiro administra el Sistema de Retiro para Maestros, creado originalmente por la Ley 91-2004. Sin embargo, ante el continuo deterioro financiero, dicha ley fue derogada por la Ley Núm. 160-2013, legislación que fue impugnada judicialmente y que dio lugar a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Sistema de Retiro para Maestros*, en la cual se declararon inconstitucionales varias de sus disposiciones por menoscabar derechos contractuales adquiridos.¹

¹ *Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Sistema de Retiro para Maestros*, 190 DPR 854 (2014).

Posteriormente, la Ley 106-2017 también reformó el sistema de retiro de los maestros, integrándolo al Nuevo Plan de Aportaciones Definidas y colocándolo bajo la supervisión de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico creada por PROMESA. Como parte del proceso de reestructuración de la deuda pública bajo el Título III de PROMESA, el Plan de Ajuste de la Deuda aprobado el 18 de enero de 2022 introdujo modificaciones sustanciales al sistema, particularmente para los maestros reclutados a partir del 1 de agosto de 2014, quienes dejaron de acumular beneficios definidos y pasaron a depender exclusivamente del rendimiento de sus cuentas individuales.

Bajo el Artículo 1-104(40), la ley define expresamente quiénes son esos servidores públicos de alto riesgo. La categoría incluye el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, los policías municipales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, los bomberos municipales, los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, el Cuerpo de Oficiales de Custodia y el Cuerpo de Superintendentes de Instituciones Correccionales.

En cuanto a la fecha normal de retiro bajo el Capítulo 3, la regla general era sesenta (60) años, pero para los servidores públicos de alto riesgo la ley fijó una edad reducida de cincuenta y cinco (55) años, según el Artículo 1-104(31)(b). Sin embargo, esa disposición estuvo expresamente vigente solo hasta el 30 de junio de 2013, según el inciso (c). Luego, para los participantes que entraron al servicio público después del 30 de junio de 2013, el Artículo 1-104(41) establece una nueva edad de retiro general de 67 años, pero mantiene un trato diferenciado para los servidores públicos de alto riesgo, fijando su edad de retiro en 58 años.

Segundo, el Artículo 2-104 regula específicamente el retiro obligatorio para servidores públicos de alto riesgo. Ahí se dispone que estos empleados pueden retirarse voluntariamente al alcanzar 55 años de edad y 30 años de servicio. Pero además, el retiro se vuelve obligatorio cuando el participante cumple ambos requisitos: 58 años de edad y 30 años de servicio. La ley autoriza una dispensa otorgada por la autoridad nominadora, mediante la cual el servidor puede continuar trabajando hasta los 62 años.

El proyecto busca enmendar específicamente el inciso (40) del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 1951, que contiene la definición de "Servidores Públicos de Alto Riesgo", para añadir expresamente a los alguaciles adscritos al Poder Judicial dentro de esa lista taxativa de cuerpos cubiertos; y lo hace con el propósito concreto de extenderles el régimen especial de retiro aplicable a dicha categoría, particularmente permitirles acogerse voluntariamente al retiro al cumplir 55 años de edad y 30 años de servicio, así como beneficiarse de las demás condiciones diferenciadas de retiro asociadas a funciones de alto riesgo, corrigiendo así la exclusión previa y equiparándolos con otros cuerpos de seguridad pública con funciones análogas.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 1064, examinó los memoriales explicativos y comentarios que fueron solicitados y recibidos durante la consideración del P. del S. 1021, medida de contenido y propósito sustancialmente similar al proyecto objeto del presente Informe. Ambas piezas legislativas proponen incluir a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico dentro de la definición de "Servidores Públicos de Alto Riesgo" establecida en la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, y permitir que puedan acogerse voluntariamente al retiro al alcanzar los cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicio. De hecho, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa evaluó conjuntamente ambas medidas en su Informe 2026-350.

Durante la consideración del P. del S. 1021, la Comisión solicitó memoriales explicativos a las siguientes entidades:

1. Asociación de Empleados Judiciales;
2. Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico;
3. Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL);
4. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF);
5. Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico; y
6. Oficina de Gerencia y Presupuesto.

En atención a que el P. de la C. 1064 y el P. del S. 1021 persiguen esencialmente el mismo propósito legislativo, la Comisión estimó pertinente incorporar y considerar en el análisis de la presente medida los memoriales, comentarios y evaluaciones sometidos en torno al P. del S. 1021.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito durante la consideración de estas medidas.

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS JUDICIALES

La Asociación de Empleados Judiciales endosó el P. del S. 1021. Sostuvo que la medida corrige una omisión histórica al reconocer que los alguaciles del Poder Judicial realizan funciones de seguridad comparables a las de otros cuerpos ya clasificados como servidores públicos de alto riesgo, tales como la Policía, los oficiales correccionales y los bomberos. La Asociación planteó que los alguaciles enfrentan exposición constante a situaciones de tensión, custodia de población penal, ejecución de órdenes coercitivas y riesgos físicos y emocionales reales, por lo que su exclusión actual carece de coherencia legislativa y de equidad. No obstante, aunque favoreció su inclusión expresa en el inciso (40) del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, recomendó que el diseño final del proyecto no se limite al retiro voluntario a los 55 años con 30 años de servicio, sino que adopte un modelo más flexible y sostenible en torno al retiro voluntario entre los 55 y 62 años con 30 años de servicio, dispensa excepcional hasta los 65 años, garantía de voluntariedad y un procedimiento

de dispensa que preserve la continuidad operacional y la estabilidad institucional del Poder Judicial.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) no endosó el P. del S. 1021. Sostuvo que la evaluación de la medida debe atender dos dimensiones indispensables: el impacto fiscal y presupuestario que produciría la ampliación de la elegibilidad de retiro bajo el mecanismo de PayGo y la viabilidad legal de su implantación a la luz del Plan de Ajuste de la Deuda y la Orden de Confirmación emitida bajo el Título III de PROMESA.

En cuanto al impacto económico, la AAFAF destacó que la OPAL proyectó un costo aproximado de \$1.2 millones para el año fiscal 2026, con aumentos hasta aproximadamente \$2.1 millones para el año fiscal 2030, y señaló que esta circunstancia confirma que el proyecto no es meramente definicional, sino que tiene un efecto fiscal directo y recurrente. Asimismo, la AAFAF advirtió que el Gobierno está sujeto a una restricción vinculante durante diez (10) años, contados desde el 15 de marzo de 2022, que limita la aprobación de legislación que cree nuevos derechos sobre pensiones o altere derechos existentes relacionados con pensiones de beneficio definido, por lo que concluyó que cualquier legislación dirigida a ampliar tales beneficios pudiera estar en tensión con el PAD y con la Orden de Confirmación.

Por esta razón, consideró indispensable solicitar y otorgar deferencia a los comentarios de la Junta de Retiro por su competencia técnica y operacional en materia de elegibilidad, cumplimiento con el Plan de Ajuste y manejo de los impactos de PayGo. Finalmente, aunque reconoció la naturaleza exigente de las funciones de los alguaciles en la seguridad y funcionamiento del sistema judicial, expresó que mantiene interrogantes fiscales y jurídicas sobre la medida, las cuales entiende deben aclararse durante su consideración legislativa.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

La OAT endosó el P. del S. 1021. Sostuvo que los alguaciles son funcionarios públicos cuyos deberes y responsabilidades consisten en mantener la seguridad en los tribunales, brindar la protección y seguridad necesaria a los jueces, empleados, funcionarios, jurados y público en general dentro del tribunal y dependencias del Poder Judicial, así como otras labores inherentes a la función judicial. En vista de que este proyecto reconoce que las funciones que lleva a cabo este personal entrañan los mismos riesgos y peligros inherentes a las tareas de otros funcionarios del orden público y que, por tal razón, se les conceden unos beneficios de retiro bajo términos más ventajosos a los que son acreedores bajo el estado normativo vigente, apoyan la medida.

JUNTA DE RETIRO

La Junta no endosó el P. del S. 1021. La Junta reconoce que el proyecto busca incluir a los alguaciles del Poder Judicial dentro de la categoría de servidores públicos de alto riesgo, partiendo de que realizan funciones expuestas a peligro, como seguridad en sala, custodia de imputados o convictos, diligenciamiento de órdenes y desalojos. Sin embargo, aclara que no tiene el peritaje técnico para determinar qué grupos deben clasificarse como de alto riesgo ni cuenta con datos sobre cuántos alguaciles han sufrido daños o fallecido en el cumplimiento del deber.

Aun así, señala que los alguaciles ya están cobijados por la “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, que les reconoce beneficios en caso de incapacidad o muerte en el cumplimiento del deber. Por eso, el problema principal que identifica no es de reconocimiento del riesgo, sino de impacto fiscal y legal.

Según la Junta, si se aprueba el proyecto, los alguaciles podrían ingresar a la nómina de pensionados antes de la edad ordinaria de retiro, lo que aumentaría de inmediato el gasto en pensiones bajo el sistema PayGo. Ese costo, dice, no ha sido presupuestado ni está respaldado por un estudio actuarial previo, que sería indispensable para justificar cualquier expansión de beneficios y para establecer su financiamiento.

Además, la Junta advierte que la medida chocaría con las restricciones fiscales y legales impuestas por PROMESA, el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y el Plan Fiscal certificado. En particular, destaca que el PAD prohíbe, por un período de diez años desde su efectividad, aprobar o poner en vigor legislación que cree o incremente obligaciones de pensión de beneficio definido por encima de lo ya permitido. Por eso, entiende que el proyecto requeriría además el aval de la Junta de Supervisión Fiscal y podría ser incompatible con el marco vigente.

En conclusión, la Junta de Retiro no recomienda la aprobación del proyecto porque, aunque no niega la naturaleza riesgosa del trabajo de los alguaciles, entiende que la medida carece de base actuarial, tendría un impacto presupuestario inmediato y podría contravenir las limitaciones establecidas por PROMESA y el PAD.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

La OPAL estima que la medida generaría un incremento en gastos en la partida presupuestaria de PayGo por cerca de \$1.2 millones para el año fiscal 2026. Para el año fiscal 2030 dicha cifra ascendería a \$2.1 millones. La OPAL solicitó al Poder Judicial el listado correspondiente a sus respectivos empleados con puestos de alguaciles junto a factores de edad, salarios, años de servicios. Para realizar el estimado de costo de la medida, la OPAL partió del supuesto de que todos los empleados al cumplir los 55 años de edad y los 30 años de servicio se acogerán voluntariamente al retiro conforme a la enmienda incorporada a la Ley Núm. 447-1951. De igual forma, asumió que la anualidad de los agentes, con cargo al PayGo, es conforme a las disposiciones del inciso (a), párrafo 6, del Artículo 5-103 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. Adujo que en el caso de que la partida de PayGo no contenga

recursos presupuestados suficientes para absorber el costo incremental, se tendrá que recurrir al trámite ordinario de reprogramación, según codificado en la Sección 11 del Presupuesto Certificado.

Agregó que el impacto fiscal estimado no incluye a empleados que formaban parte del "Sistema 2000" debido a que no contarían con la edad suficiente para acogerse al retiro. No obstante, cabe recalcar que conforme a la Sección 55.10 del Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos y los Sistemas de Retiro, hubo un acuerdo para finiquitar las obligaciones que el Sistema de Retiro tenía en su momento con los participantes cobijados por las disposiciones de la Ley 305-1999 y de la Ley 3-2013, comúnmente conocidas como el Sistema 2000. Así pues, el Sistema de Retiro distribuyó la liquidación de los ahorros y los intereses acumulados a los empleados públicos con interés en el Sistema 2000 y en torno a esos individuos, consistente con la Sección 55(b) del Plan de Ajuste de Deuda, el Gobierno de Puerto Rico no tiene obligación de pensión o anualidad.

Con un universo de 739 alguaciles, en la Tabla 1 se presentan las estadísticas descriptivas correspondientes a edades, salarios y años de servicio al año natural 2025. Se aclara que no se presentaron las estadísticas de máximos y mínimos para edad a los fines de evitar la identificación de individuos.

Tabla 1: Estadísticas descriptivas

Estadística	Edad	Salario anual	Años de servicios
Mínimo	-	\$28,320	-
Mediana	49	\$35,592	17
Máximo	-	\$70,596	-

Fuente: Elaborado por la OPAL basado en información provista por el Poder Judicial.

Las estadísticas se presentan de forma agregada con el fin de garantizar que ningún individuo pueda ser identificado.

Por tanto, el costo fiscal sería el siguiente:

	2026	2027	2028	2029	2030
Costo fiscal	\$1.2	\$1.5	\$1.8	\$2.0	\$2.1

Fuente: Elaborado por la OPAL basado en información provista por el Poder Judicial.

Cifras redondeadas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica

que el P. de la C. 1064 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, luego de examinar el P. de la C. 1064, los memoriales explicativos y evaluaciones disponibles sobre medidas de contenido sustancialmente similar, así como las implicaciones fiscales y actuariales de la propuesta, concluye que la medida merece aprobación con enmiendas. La Comisión reconoce que los alguaciles adscritos al Poder Judicial desempeñan funciones que, por su naturaleza, entrañan exposición a riesgos y responsabilidades comparables a las de otros servidores públicos que actualmente forman parte de la categoría de "Servidores Públicos de Alto Riesgo". En consecuencia, se mantiene el propósito central de la medida de incorporar a estos funcionarios dentro de dicha clasificación y permitirles acogerse a los beneficios correspondientes bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada.



El entirillado del Senado introduce, en primer término, varias enmiendas de naturaleza técnica dirigidas a procurar mayor precisión y uniformidad en el texto legislativo. Entre estas, se sustituye la referencia a "años de vida" por "años de edad" y se realizan ajustes de redacción en las disposiciones relacionadas con el retiro obligatorio y las dispensas para continuar prestando servicios. Asimismo, se preserva expresamente dentro de la definición de "Servidores Públicos de Alto Riesgo" a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, evitando que la enmienda propuesta pueda producir inadvertidamente la exclusión de una categoría que ya se encuentra reconocida por el ordenamiento vigente.

No obstante, la modificación de mayor trascendencia introducida se relaciona con la vigencia e implantación de la medida. La Comisión tomó conocimiento de que la concesión de los beneficios propuestos tendría consecuencias fiscales directas sobre el mecanismo de PayGo. La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó un costo agregado aproximado de \$1.2 millones para el año fiscal 2026, que podría aumentar progresivamente hasta aproximadamente \$2.1 millones para el año fiscal 2030. De igual forma, tanto la Junta de Retiro como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico señalaron la necesidad de considerar el efecto de la propuesta sobre el Plan Fiscal, el Plan de Ajuste de la Deuda y las restricciones aplicables a modificaciones de beneficios de retiro.

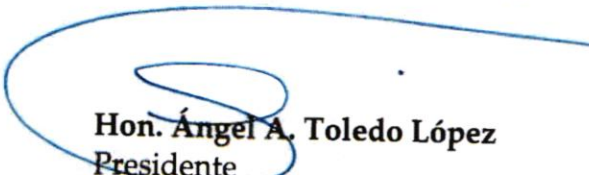
En atención a estas consideraciones, el entirillado sustituye la vigencia inmediata e incondicionada de la medida por un mecanismo de implantación escalonada. La Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación únicamente para permitir la realización de los estudios actuariales, análisis fiscales, gestiones presupuestarias, reglamentación y demás actuaciones administrativas necesarias para su eventual implantación. Sin embargo, las enmiendas que reconocen a los alguaciles como Servidores Públicos de Alto Riesgo y los beneficios que de ellas

se deriven no comenzarán a regir hasta que la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico certifiquen conjuntamente que se completaron los estudios actuariales correspondientes, que se identificaron y presupuestaron los fondos recurrentes necesarios y que su implantación resulta compatible con el Plan Fiscal certificado, el Plan de Ajuste de la Deuda y las disposiciones aplicables de PROMESA. La certificación deberá notificarse, además, a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y a la Oficina de Administración de los Tribunales.

En síntesis, las enmiendas introducidas por el Senado no alteran el propósito fundamental del P. de la C. 1064. Por el contrario, afinan técnicamente su contenido y establecen salvaguardas dirigidas a procurar que el reconocimiento de los alguaciles como Servidores Públicos de Alto Riesgo pueda materializarse sobre una base actuarialmente sustentable, con los recursos recurrentes necesarios y en cumplimiento con el marco fiscal aplicable al Gobierno de Puerto Rico. Así, la medida procura alcanzar un balance entre el reconocimiento justo de las funciones y riesgos asumidos por estos servidores públicos y la responsabilidad fiscal indispensable para garantizar la viabilidad de los beneficios que se pretenden conceder.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto de la Cámara 1064**, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
 Presidente
 Comisión de Gobierno
 Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(24 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1064

19 DE ENERO DE 2026

Presentado por los representantes *Torres Zamora y Ferrer Santiago*
(*Por Petición de Asociación de Empleados Judiciales*)

Referido a la Comisión de los Sistemas de Retiro

LEY



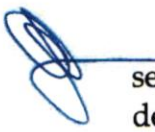
Para enmendar los Artículos 1-104 y 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir en la definición de "Servidores Públicos de Alto Riesgo", a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico; ~~para disponer que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de vida y treinta (30) años de servicio; extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años; y para otros fines relacionados.~~

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone que los funcionarios de las siguientes entidades públicas serán considerados Servidores Públicos de Alto Riesgo: el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de los Policías Municipales, el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el Cuerpo de los Oficiales de Custodia y el Cuerpo

de Superintendentes de Instituciones Correccionales. Sin embargo, dicho estatuto no contempla en esa definición a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico, los cuales a su vez realizan funciones de alto riesgo.

Según surge de la Exposición de Motivos de la Ley 260-2008 "Los alguaciles son servidores públicos que realizan labores de naturaleza sumamente sensitiva por las cuales tienen que enfrentarse a constantes peligros. Entre las labores que estos servidores tienen que realizar están: a) el diligenciamiento de los mandamientos y órdenes judiciales, b) el transporte de confinados, c) la custodia de confinados y integrantes del jurado mientras están en el Tribunal, d) mantener el orden y garantizar seguridad de los jueces, empleados y público en los tribunales de justicia." La mencionada Ley reconoce que, "estos funcionarios se enfrentan continuamente a la hostilidad y animosidad de aquellos que deben cumplir el mandato de los tribunales y que, por el contrario, interfieren con los que prestan servicios judiciales." De igual forma, la Regla 11 de Procedimiento Criminal, establece que para efectos de realizar un arresto sin orden judicial se considerará como funcionario del orden público a aquellas personas que tienen a su cargo proteger a las personas, la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública, haciendo referencia a la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y a los Alguaciles del Poder Judicial.



En ese sentido, los alguaciles son funcionarios que ejercen un rol primordial en la seguridad pública del país, sin embargo, no son considerados a los efectos de la definición de "Servidores Públicos de Alto Riesgo", lo que limita que estos puedan beneficiarse del retiro de conformidad con la Ley Núm. 447, supra, como otros pares que realizan labores riesgosas.

A tales efectos, es menester de esta Asamblea Legislativa, enmendar la Ley Núm. 447, supra, a los fines de incluir a los alguaciles del Poder Judicial en la definición de "Servidores Públicos de Alto Riesgo", y establecer que estos puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de vida y treinta (30) años de servicio.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951,
- 2 según enmendada, para que lea como sigue:
- 3 "Artículos 1-104. -Definiciones. -

Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, salvo cuando el contexto indique claramente otro significado:

(1) ...

(2) ...

...

(40) Servidores Públicos de Alto Riesgo. – Significará el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de los Policías Municipales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos Municipales, los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, el Cuerpo de los Oficiales de Custodia, el Cuerpo de Superintendentes de Instituciones Correccionales y los Alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico.

..."

~~Sección 2. Se enmienda el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:~~

~~"Artículos 2-104. — Retiro Obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo.~~

~~Los Servidores Públicos de Alto Riesgo, podrán acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicio. El retiro será obligatorio a partir de la fecha en que el participante alcance, tanto los treinta (30) años de servicio y los sesenta y dos (62) años de vida. No obstante, a manera de excepción, la autoridad nominadora correspondiente podrá conceder una~~

1 ~~dispensa y autorizarle a prestar servicio hasta que cumpla los sesenta y cinco (65) años~~
2 ~~de edad mediante la otorgación de dispensas, siempre y cuando no comprometan la~~
3 ~~salud y seguridad de los Servicios Públicos de Alto Riesgo, ni de la ciudadanía en~~
4 ~~general. Tal solicitud de dispensa la deberá realizar el funcionario, no más tardar de~~
5 ~~noventa (90) días, previos al vencimiento de la fecha de acogerse al retiro compulsorio,~~
6 ~~o el vencimiento de la dispensa original, y tendrá una duración máxima de tres (3) años.~~
7 ~~La autoridad nominadora establecerá los requisitos aplicables para solicitar esta~~
8 ~~dispensa y podrá requerir un examen médico y una prueba de aptitud física, entre otros~~
9 ~~requisitos. En caso de que el servidor público no apruebe el examen médico o el examen~~
10 ~~de aptitud física, la autoridad nominadora no concederá la dispensa y el retiro será~~
11 ~~obligatorio a partir de que el participante alcance la edad y años de servicio estatuidos.~~
12 ~~Estarán expresamente excluidos de la aplicación de este Artículo el personal exento,~~
13 ~~según clasificados como tal por el reglamento de personal de cada agencia o por alguna~~
14 ~~disposición legal. No obstante, este Artículo aplica a toda clase de Alguaciles, según~~
15 ~~establecido en el Reglamento de Personal y el Plan de Clasificación y Retribución por~~
16 ~~pertenecer al Poder Judicial de Puerto Rico.~~

17 ~~Se establece que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, el Comisionado del~~
18 ~~Negociado de Bomberos, el o la Juez/a Presidente/a del Tribunal Supremo de Puerto~~
19 ~~Rico o la autoridad nominadora correspondiente adoptarán las providencias~~
20 ~~reglamentarias necesarias para el cumplimiento de esta Ley."~~

21 Sección 3 2.- El otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicación de las
22 disposiciones contenidas en esta Ley, entiéndase la designación de los alguaciles como

1 Servidores Públicos de Alto Riesgo y la edad de retiro compulsorio y cualquier otro
2 beneficio monetario o no, estará sujeto a la disponibilidad de fondos para sufragar los
3 mismos, según certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de
4 Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a la Junta de Retiro, creada al
5 amparo de la Ley 106-2017, conocida como "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros
6 Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores
7 Públicos". La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera
8 y Agencia Fiscal de Puerto Rico deberán ser proactivas en la identificación de los fondos
9 necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de
10 análisis del presupuesto para cada año fiscal, deberán realizar las gestiones necesarias
11 para certificar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta que se logre dar
12 cumplimiento a lo aquí dispuesto. Además, el Poder Judicial de Puerto Rico podrá
13 realizar las gestiones necesarias para identificar y utilizar de sus fondos disponibles
14 aquellos que se estimen necesarios para realizar cualquier análisis actuarial requerido
15 para incluir a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico bajo la categoría
16 de Servidores Públicos de Alto Riesgo.

17 Sección 4 3.- Separabilidad.

18 Si cualquier parte de esta Ley es declarada nula o inconstitucional por un Tribunal
19 con jurisdicción, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará,
20 perjudicará ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resolución,
21 dictamen o sentencia quedará limitado a la parte cuya nulidad o inconstitucionalidad
22 haya sido declarada.

Sección 5 4.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación únicamente para fines de realizar los estudios actuariales, análisis fiscales, gestiones presupuestarias, reglamentación y demás actuaciones administrativas necesarias para su implantación.

La enmienda dispuesta en la Sección 1 de esta Ley, así como los beneficios que de ellas se deriven, comenzarán a regir en la fecha en que la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico certifiquen conjuntamente al Gobernador de Puerto Rico, al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes que: (a) se han completado los estudios actuariales correspondientes; (b) se han identificado y presupuestado los fondos recurrentes necesarios para sufragar su implantación; y (c) la puesta en vigor de dichas disposiciones es compatible con el Plan Fiscal certificado, el Plan de Ajuste de la Deuda y las disposiciones aplicables de la Ley Pública 114-187, conocida como "Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act" (PROMESA).

La certificación deberá emitirse por escrito y notificarse, además, a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y al Tribunal Supremo de Puerto Rico.